

KHAIRUL NIZAM BIN MOHAMED
lwn
KETUA PENDAKWA SYARIE SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Haji Othman Bin Ibrahim (Ahli Panel)

20 Oktober 2020/3 Rabiulawal 1442H

Permohonan No. 10000-199-0003-2020

Permohonan Pindaan Notis Rayuan – Seksyen 153 (2) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Encik Muhammad Amirul Ashraf Bin A. Ghani dan Puan Nur Hidayah Binti A Bakar daripada Tetuan Amirul Hani & Associates.

Responden: Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor .

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes ini merupakan permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran meminda Notis Rayuan bagi kes Rayuan Jenayah No. 10000-153-0007-2019.
- 2) Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan untuk merayu terhadap **keseluruhan** hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 7 November 2019.

- 3) Permohonan pindaan ini adalah berdasarkan alasan-alasan berikut:
- 3.1 Notis Rayuan tersebut telah difailkan oleh Pemohon pada 7 November 2019 dan telah dibuat oleh jurutaip yang mana tidak mendapat gambaran jelas mengenai formaliti Notis Rayuan Jenayah Syariah.
 - 3.2 Notis Rayuan tersebut dibuat dengan tidak memasukkan secara ringkas isi penghakiman yang terhadapnya rayuan hendak dibuat.
 - 3.3 Notis Rayuan tersebut adalah bertentangan dengan Seksyen 152(2) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang mana tiada rayuan boleh dibuat terhadap sabitan yang telah disabitkan dengan pengakuan salah.
 - 3.3 Semasa Notis Rayuan difailkan Pemohon tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie untuk memberi nasihat berkaitan tatacara Jenayah Syariah.
- 4) Responden pada 14 September 2020 semasa sebutan di hadapan Pendaftar telah menyatakan persetujuan dan tidak ada bantahan.
- 5) Kami tidak ada halangan untuk membenarkan permohonan ini berdasarkan persetujuan bersama pihak-pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan mengambil kira persetujuan bersama pihak-pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA**.
2. Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan Terpinda dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman oleh;



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

